

UGEL-Tocache
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 002672

Tocache; **28 SEP 2023**

Vistos: los documentos que se adjuntan

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral N° 002304-2022, de fecha 16 de diciembre del 2022, se resolvió: **ENCARGAR EL PUESTO** al personal que a continuación se indica:

1.1 DATOS PERSONALES

APELLIDOS Y NOMBRES	:	TRUJILLO PASCO, ROLIN GUSTAVO
DOC. DE IDENTIDAD	:	D.N.I N° 10163857
SEXO	:	MASCULINO
FECHA DE NACIMIENTO	:	22/07/1976
CODIGO MODULAR	:	010163857
ESCALA MAGISTERIAL	:	TERCERA ESCALA MAGISTERIAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	:	0729
CODIGO DE PLAZA	:	1120113111C6
CARGO	:	PROFESOR
JORNADA LABORAL	:	30 Horas Pedagógicas



1.2 DATOS DE LA PLAZA:

ESTAPA	:	EVALUACION REGULAR
NIVEL EDUCATIVO	:	PRIMARIA
UGEL/DRE	:	UGEL Tocache
INSTITUCION EDUCATIVA	:	0707
CÓDIGO DE PLAZA	:	1133213111C3
CARGO	:	DIRECTOR I.E.
JORNADA LABORAL	:	40horas. Cronológicas
VIGENCIA	:	Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023



Que, con Nota de Coordinación N° 250-2023-GRSM-DRE-UGELT/ADM, de fecha 22 de setiembre de 2023, emitido por el Mag. Eco. Jhony E. Valles Gonzales-Jefe de Oficina de Administración de Ugel Tocache, donde solicita opinión legal para dar por concluido la Resolución Directoral N° 002304, de fecha 16 de diciembre de 2023, al cargo de director de la IE. N° 0707.

Que, con Informe N° 232-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/G.RR.HH, de fecha 21 de setiembre de 2023, emitido por la Eco. Silvia V. Yantas Alvino-Responsable de G. RR.HH, en donde se concluye que el prof. Rolin Trujillo Pasco, se encuentra separado en cumplimiento a la Resolución Directoral N° 002608, a partir del 19 de setiembre de 2023, siendo el causal principal según norma DAR POR CONCLUIDO LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 002304 de fecha 16 de Diciembre de 2022.

002672

Que, con Resolución Directoral N° 002304-2022, de fecha 16 de Diciembre de 2023, en donde se ENCARGA EL PUESTO al personal ROLIN GUSTAVO TRUJILLO PASCO.

Que, con Resolución Directoral N° 002608-2023, de fecha 13 de Setiembre de 2023, en donde se resuelve ADOPTAR LA MEDIDA DE SEPARACION PREVENTIVA de don Rolin Trujillo Pasco, con DNI N° 10163857, Director de la IE N° 0707-San Pedro-distrito de Nuevo Progreso, provincia de Tocache, región San Martín, de la institución, hasta que culmine el procedimiento administrativo y la investigación policial o fiscal en el proceso judicial que haya generado la denuncia interpuesta, de acuerdo a lo señalado en los considerandos de la presente resolución.

Que, con Memorando N° 899-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/D, de fecha 13 de setiembre de 2023, emitido por Mg. Jorge Danny Sandoval Ruiz-Director de Ugel Tocache, dirigido a la Prof. Marisol Del Castillo Pickmas-Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes de UGEL Tocache, con la finalidad de autorizar proyectar resolución de medida de separación definitiva al prof. Rolin Trujillo Pasco- Director de la IE N° 0707-San Pedro-distrito de Nuevo Progreso, provincia de Tocache, región San Martín, de la institución, hasta que culmine el procedimiento administrativo y la investigación policial o fiscal en el proceso judicial que haya generado la denuncia interpuesta.

Que, con Notificación N° 153-2023, de fecha 13 de Setiembre de 2023, del Memorando N° 899-2023- GRSM-DRE-UGEL-T/TD, recepcionado por el Prof. Rolin Trujillo Pasco, con fecha 19/09/2023, a horas 3:30 pm., con su respectiva huella digital.

Que, con Informe N° 036-2023-GRSM/DRE/UGEL-T/ST-CPPADD, de fecha 13 de setiembre de 2023, emitido por Abog Reyna Luz Flores Castañeda-Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes, remitido al Mg. Jorge Danny Sandoval Ruiz-Director de Ugel Tocache, acerca de Recomendación -Medida de Separación Preventiva a don Rolin Trujillo Pasco, Director de la IE N° 0707-San Pedro-distrito de Nuevo Progreso, provincia de Tocache, región San Martín, de la institución, hasta que culmine el procedimiento administrativo y la investigación policial o fiscal en el proceso judicial que haya generado la denuncia interpuesta.

Que, con Nota de Coordinación N° 206-2023-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 13 de setiembre de 2023, emitido por el Mg. Jorge Danny Sandoval Ruiz-Director de Ugel Tocache, dirigido a la Prof. Marisol Del Castillo Pickmas-Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes de UGEL Tocache, sobre traslado de documento sobre presunto caso de violencia sexual por parte del Director de la IE N° 0707, señor prof. Rolin Trujillo Pasco, informe que hizo llegar la especialista en Convivencia Escolar, en contra de la estudiante de 17 años de iniciales LLM.N.D.

Que, con Nota de Coordinación N° 501-2023-DRESM-UGEL-T/AGP, de fecha 13 de setiembre de 2023, emitido por el Dr. Carlos Pereyra Araujo-Jefe de AGP, dirigido al Mg. Jorge Danny Sandoval Ruiz-Director de Ugel Tocache, sobre remito el Informe Convivencia Escolar, el mismo que se encuentra relacionado con el presunto caso de violencia sexual por parte el Director de la IE N° 0707.

Que, con Informe N° 30-2023-GR-SM/DRE-SMUGEL-T/AGP-ECE/MRC, de fecha 13 de setiembre de 2023, emitido por la psicóloga Marisol Ramírez Carrera-Especialista de Convivencia Escolar ECEU- Ugel Tocache, en donde atendió el caso de violencia sexual de parte del director de educación Rolin Trujillo Pasco hacia la estudiante de 17 años de iniciales LLM.N.D, de acuerdo a los lineamientos de convivencia escolar del D.S. N° 004-2018 activándose el protocolo 05.

Que, con Reporte SISEVE Contra la Violencia Escolar-Atención de casos N° 23121AF9EB, de fecha 12/09/2023.

Que, con Acta de Reunión con padre de familia de la IE N° 0707, de fecha 12 de Setiembre de 2023, suscrito entre Santos Llanos Rojas, identificado



LC2672

con DNI N° 80216721, y la Psicóloga Marisol Ramírez Carrera-Especialista de Convivencia Escolar ECEU-Ugel Tocache, en contra del Director Rolin Trujillo Pasco.

Que, en la Resolución Viceministerial N° 121-2022-MINEDU, de fecha 26 de Setiembre de 2022, establece la Norma Técnica "Disposiciones para la encargatura de profesores en áreas de desempeño laboral de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento", en donde de estipula:

6 SITUACIONES ESPECIALES DE ENCARGO

6.1 Del encargo de funciones:

a) En caso la IE no cuente con la plaza vacante debidamente presupuestada de cargo de Director de IE, procede el encargo de funciones, mediante el cual se autoriza a un/a profesor/a de la misma IE, para que asuma las funciones de director de IE, en este caso, ella profesor/a ejerce la función directiva y su función docente de forma concurrente.

b) El procedimiento de encargo de funciones se encuentra a cargo del Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces de la UGEL, no siendo competencia del comité.

c) Si la IE atiende a un solo nivel educativo, la adjudicación se realiza al docente ubicado en la escala magisterial más alta, que labora en la misma IE., que no cuenta con plaza vacante de Director de IE.

d) Si la IE atiende a más de un nivel educativo y funciona en el mismo local y no cuenta con la plaza vacante presupuestada de Director de IE, es asumido por un docente nombrado en el siguiente orden de prelación:

i) Para EBR en primer orden del nivel secundaria, segundo orden del nivel primaria y tercer orden del nivel inicial,

ii) Para EBA en primer orden ciclo avanzado, y en segundo orden inicial-intermedio.

e) En caso exista más de un docente en la misma escala magisterial que desee asumir el encargo de funciones de la dirección, se aplica el siguiente orden de prelación para la adjudicación:

-Mayor tiempo de servicios oficiales en la IE.

-Mayor tiempo de servicio en el cargo al que postula.

-Mayor tiempo de servicios oficiales en la CPM. - Antigüedad en la fecha de expedición del título pedagógico.

f) El encargo de funciones se materializa con un acto resolutivo, y su vigencia es a partir del 01 de enero y como máximo hasta el 31 de diciembre, siendo obligatorio el registro de dicho encargo en el Sistema Nexus, o el que haga sus veces, a fin de que pueda garantizarse el pago por asumir dicho encargo de funciones.

g) En las IIEE unidocentes se encarga la función a el/la profesor/a nombrado/a de manera directa, por ser el único docente en la IE, para lo cual la UGEL emite el acto resolutivo y garantiza el pago oportuno por asumir dicha función, su vigencia es desde el 01 de enero y como máximo hasta el 31 de diciembre.

Asimismo, en su acápite 7 establece lo siguiente:

7. ADJUDICACIÓN, EMISIÓN DE ACTO RESOLUTIVO Y VIGENCIA DEL ENCARGO

7.4 Causales de conclusión del encargo:

7.4.1 La encargatura se da por concluida por:

a) Término de la vigencia de la encargatura.

b) Fallecimiento del encargado.

c) Renuncia del encargado.

d) Retiro de la CPM.

e) Licencia sin goce de remuneraciones, notificada de acuerdo a ley.

f) Licencia con goce de remuneraciones por más de treinta (30) días continuos o acumulados en un periodo de tres (3) meses.



LC2672

- g) Presentar declaración jurada falsa o documentación falsa o adulterada, sin perjuicio de las acciones administrativas o judiciales que resulten pertinentes.
- h) Incumplimiento de algunos de los requisitos, sin perjuicio de las acciones administrativas o judiciales que resulten pertinentes.
- i) Sanción establecida de acuerdo a los literales b), c) y d) del artículo 43 de la LRM.
- j) La vigencia de la reasignación interregional, y permuta del personal encargado. Norma Técnica Código "DISPOSICIONES PARA LA ENCARGATURA DE PROFESORES EN ÁREAS DE DESEMPEÑO LABORAL DE LA LEY N° 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL Y SU REGLAMENTO" NT-01-MINEDU 27
- k) La vigencia de la reasignación por salud o de emergencia, del personal reasignado.
- l) Encontrarse con medida preventiva de separación o de retiro, establecida en acto resolutivo.
- m) Racionalización de la plaza en la que se generó la encargatura.
- n) Incorporación del titular ausente en su plaza de origen.
- o) Designación por concurso público en la plaza que ocupa el encargado.
- p) Por cumplimiento de mandato judicial.

Que, con Opinión Legal N° 096-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO.UE303-AJ, de fecha 25 de setiembre, emitido por la Abg. Dolly Rengifo Romero - Responsable del Área de Asesoría Jurídica, recomendó DECLARAR PROCEDENTE el pedido del Sr. el Eco. Mag. Jhony E. Valles Gonzales-Jefe de Oficina de Administración de la UGEL-Tocache, donde solicita opinión legal con respecto a con respecto a DAR POR CONCLUIDO LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 002304 del prof. Rolin Gustavo Trujillo Pasco, por existir la Resolución Directoral N° 002608-2023, de fecha 13 de Setiembre de 2023, en donde se resuelve ADOPTAR LA MEDIDA DE SEPARACION PREVENTIVA.

Que, con Informe N°0216-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 26 de setiembre del 2023, emitido por el Jefe de la Oficina de Administración de la Ugel - Tocache, el Mag. Econ. Jhony Eysten Valles Gonzales, derivó la OPINION LEGAL N°096-2023- GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, que declara PROCEDENTE proyectar la Resolución Administrativa, con respecto a DAR POR CONCLUIDO LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°002304 del Prof. Rolin Gustavo Trujillo, al cargo de director de la I.E. N°0707.

Que, con Memorando N° 954-2023-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 26 de setiembre del 2023, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN DIRECTORAL de DAR POR CONCLUIDO LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 002304-2022, en donde se ENCARGA EL PUESTO al prof. TRUJILLO PASCO Rolin de la I.E. N° 0707, por existir la Resolución Directoral N° 0002608- 2023, de fecha 13 de setiembre de 2023, en donde se resuelve ADOPTAR MEDIDA DE SEPARACION PREVENTIVA.

De conformidad con D.L. N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificada por la Ley N°26510, Ley N°25035, D.S. N°070-89-PCM;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DAR POR CONCLUIDO, en todos sus extremos la Resolución Directoral N° 002304-2022, de fecha 16 de diciembre del 2022 en donde se encarga el puesto de director al profesor Rolin Gustavo TRUJILLO PASCO, identificado con DNI. N° 01163857, por existir la Resolución Directoral N° 002608-2023, de fecha 13 de Setiembre de 2023, en donde se resuelve ADOPTAR LA MEDIDA DE SEPARACION PREVENTIVA, conclusión que entra en vigencia a partir del 30 de setiembre del 2023.

APELLIDOS Y NOMBRES : TRUJILLO PASCO, ROLIN GUSTAVO
DOC. DE IDENTIDAD : D.N.I N° 10163857



LC2672

SEXO	:	MASCULINO
FECHA DE NACIMIENTO	:	22/07/1976
CODIGO MODULAR	:	010163857
ESCALA MAGISTERIAL	:	TERCERA ESCALA MAGISTERIAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	:	0729
CODIGO DE PLAZA	:	1120113111C6
CARGO	:	PROFESOR
JORNADA LABORAL	:	30 Horas Pedagógicas
ESTAPA	:	EVALUACION REGULAR
NIVEL EDUCATIVO	:	PRIMARIA
UGEL/DRE	:	UGEL Tocache
INSTITUCION EDUCATIVA	:	0707
CÓDIGO DE PLAZA	:	1133213111C3
CARGO	:	DIRECTOR I.E.
JORNADA LABORAL	:	40horas. Cronológicas
VIGENCIA	:	Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023



ARTÍCULO 3.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General de la UGEL Tocache. NOTIFIQUE la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese,

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
JEVG/JA
SVYA/G-RR.HH
MCPD/PROYECT-UGEL

NOTIFICACION Nº165-2023

ANTECEDENTE : OPINION LEGAL Nº096-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO.UE.303
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISIÓN : 28-09-2023

De conformidad con el artículo 18º de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº2672-2023.

DAR POR CONCLUIDO EN TODO LOS EXTREMOS LA RD.Nº2304-2022

A.-DATOS DE LA PERSONA: :

NOMBRE : ROLIN GUSTAVO TRUJILLO PASCO
DOMICILIO : Nuevo Nazareth
DNI Nº : 10163857
CORREO ELECTRÓNICO: cr00752@hotmail.com
FECHA NOTIFICACIÓN : 28/09/2023 **HORA:** 12:55


FIRMA


HUELLA DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI Nº :
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:


FIRM


HUELLA DIGITAL



LIC. ADM. PERSI VALDIVIEZO FLORES
OFICINA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES
C.M 1001170171

NOTIFICADOR